

Susana Beatriz
Palacio

FINANZAS PUBLICAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA

Derecho Presupuestario



Editorial Estudio

**Susana Beatriz
Palacio**

Reservados los derechos de edición para todos los países. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier método o medio, sea gráfico, electrónico o mecánico, incluyéndose especialmente en la prohibición los sistemas de fotocopiado, fotoduplicación, registro magnetofónico, informático o de alimentación de datos, sin expreso consentimiento de la editorial.

Editorial Estudio S.A.

ISBN 978-950-897-205-7

Palacio, Susana Beatriz
Finanzas públicas : presupuesto - 2a ed. - Buenos Aires:
Estudio, 2008.
304 p.; 23x15 cm.
1. Finanzas Públicas. I. Título
CDD 336

© Editorial Estudio S.A.
Buenos Aires. Argentina.
4862-2014/4865-0537
www.editorialestudio.com.ar

Hecho el depósito de Ley 11.723.
Derechos reservados
Libro de edición argentina.
Impreso en la Argentina

FINANZAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Derecho Presupuestario

**Texto íntegro de la Ley de Administración Financiera
y Sistemas de Control del Sector Público Nacional
(24.156) y Decreto reglamentario (1344/2007)**



Editorial Estudio

ÍNDICE GENERAL

FINANZAS PÚBLICAS

1.1 -Necesidades	13
1.2 - Concepto de Actividad financiera y de Finanzas Públicas	14
1.3 - Finanzas fiscales y extrafiscales	15
1.4 - Distintas teorías sobre su naturaleza. Finanzas liberales, intervencionistas y socialistas. Evolución del pensamiento financiero	16
Doctrinas Económicas	17

RECURSOS PÚBLICOS

2.1. Concepto y Elementos	29
2.2. Evolución Histórica.....	31
a) Clasificación.....	31
b) Ordinarios y Extraordinarios	33
c) Originarios y Derivados	34
d) de Derecho Privado y Derecho Público.....	35
Precios Privados, Cuasi Privados, Públicos y Políticos.....	35
Empréstito	37
Monopolios	37
Emisión de moneda	37
Remedios provisionales de caja	38
Beneficios Cambiarios	38
Regalías Mineras.....	38

RECURSOS TRIBUTARIOS

3.1-Recursos Tributarios	41
Concepto	41
3.2- Clasificación de los Recursos Tributarios.....	42

8	ÍNDICE GENERAL
3.3-	Concepto de Impuestos, Tasa y Contribuciones Especiales 42
3.4-	Clasificación de los Impuestos 43
1.-	Impuestos Directos o Indirectos 43
2.-	Personales y Reales..... 45
3.-	Impuestos Generales o Particulares 46
4.-	Impuestos de Flujo Continuo o de Ejercicio y Periódicos o Instantáneos 46
5.-	Impuestos de Etapas Múltiples 46
6.-	Impuestos irritantes o anestésicos 47
7.-	Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 47
8.-	Impuestos fijos, regresivos, proporcionales y progresivos 48
3.5-	Efectos económicos de los impuestos 50

TASAS

4.1-	Concepto57
4.2-	Diferencias58
4.3-	Elementos y Características59
4.4-	Determinación del monto de la tasa61
4.5-	Principales Tasas Argentinas.....61

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

5.1-	Concepto63
5.2-	Contribución de mejoras64
	Concepto64
5.3-	Características65
5.4-	Evolución histórica.....66
5.5-	Diferencias entre tasa y contribución de mejoras66
5.6-	Peaje67
5.7-	Contribuciones parafiscales68
	Características.....68
5.8-	Capacidad contributiva69
	Concepto.....69
5.9-	Presión tributaria70
	Concepto.....70

GASTO PÚBLICO

6.1-	Evolución del Gasto Público de acuerdo con las distintas concepciones de la política económica 71
6.2-	Evolución del Gasto Público..... 72
6.3-	Definición y análisis 74
6.4-	Clasificación..... 76
	Forma de ordenar los gastos y los ingresos en el Presupuesto..... 76
	I. – Ordinarios y Extraordinarios 77
	II. – Internos y Externos 77
	III. – Reales y Personales 78
	IV-
	Criterios administrativos..... 78
	Criterios económicos 79
	V-
	Gastos comunes 82
	Gastos de Capital..... 83
6.5-	Crecimiento de los gastos públicos 83
	Apariencia de aumento 84
	Aumento del Gasto Público 84
	Causas del aumento 87
	Financiación del Gasto Público..... 88
	a) Finalista o de Afectación 89
	b) Financiación general..... 89

DISTRIBUCIÓN DEL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL ARGENTINO

7.1-	Régimen constitucional tributario 93
7.2-	Federalismo Leyes de Coparticipación Federal..... 94
	Federalismo 96
	Masa Coparticipable 96
	Forma de distribución de la Coparticipación Federal 97
	Cláusula de garantía..... 98
	Funciones del Banco Nación 98

10	ÍNDICE GENERAL
Funciones del Ministerio de Interior	99
Quienes conforman el Sistema de Coparticipación Federal.....	99
Sistema de Fiscalización	99
Pacto Fiscal I	102
Pacto Fiscal II.....	102
Constitución Nacional	103

CRÉDITO PÚBLICO

Clasificación.....	109
8.1-Conceptos y Diferencias	109
1) Crédito Público	109
2) Empréstito	109
3) Deuda Pública	109
8.2- Régimen Legal	110
8.3- Naturaleza Jurídica.....	112
8.4- Clasificaciones de los Empréstitos	114
8.5-Sistema de Crédito Público (Ley de Adm. Financiera)	117
8.6- Modos de colocación del empréstito	117
8.7- Formas de extinción de la deuda	118

PRESUPUESTO

INTRODUCCIÓN

1.-Administración Financiera del Estado.....	121
Lineamientos Generales de la Ley N° 24.156. Marco normativo	123
Objetivos que pretende cumplir la Ley	125
Teoría de los Sistemas.....	127
Centralización normativa y Descentralización operativa	128
Ámbito de aplicación de la Ley.....	129
Sistemas que Organiza	134
Sistema de Tesorería	135

ÍNDICE GENERAL	11
Sistema de Contabilidad.....	139
Sistema de Crédito Público	141
2.- Concepto de Presupuesto y las Finanzas Públicas	142
Antecedentes legislativos en materia presupuestaria	145
Marco jurídico del Presupuesto.....	146
Naturaleza jurídica	150
Funciones del Presupuesto	153
Principios de Derecho Presupuestario	154
A.-Sistema presupuestario.....	159
Organización del Sistema	160
Normas técnicas comunes a todo el Sistema	162
B.- Proceso presupuestario	164
1.- Formulación o elaboración	164
2.-Aprobación.....	168
3.- Ejecución.....	170
a).- orden de disposición de fondos.....	172
b).- el compromiso.....	176
c).-devengamiento	177
d).- liquidación.....	178
e).- libramiento	179
f).-pago.....	179
Cierre de cuentas.....	179
Clasificadores de cuentas nacionales	182
C- Del régimen presupuestario de empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en Administración Nacional.....	182
D.- Presupuesto consolidado del Sector Público Nacional.....	183
Residuos pasivos en el marco de la Ley de Contabilidad.....	184
3.- Sistemas de control	186
Sistema de control interno	192
Sistema de control externo	196

APÉNDICE**Los impuestos como causa de las revoluciones:**

- ♦ La Revolución Estadounidense..... 205
- ♦ La Revolución Francesa..... 211

Textos Legales:

- ♦ Artículos de la Constitución Nacional Reformada en 1994..... 215
- ♦ Ley 24.144
Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina 221
- ♦ Ley 24.156
Administración Financiera y
Sistemas de Control del Sector Público Nacional 223
- ♦ Decreto 1344/2007
Reglamento de la Ley de Administración Financiera
y Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156..... 257

3.- SISTEMAS DE CONTROL

El control es el último momento del circuito presupuestario.

Es posible enfocar toda la operación presupuestaria como un conjunto de actos tendientes al control de la inversión de las rentas públicas, de manera tal que ese control comienza con la previsión y la determinación de los hechos y actos que se van a realizar, su conocimiento simultáneo y posterior evaluación.

Cuando se habla de control, necesariamente se lo vincula al concepto de auditoría. La auditoría es definida ampliamente como el examen

sistemático y profesional de las actividades u operaciones de las distintas jurisdicciones o entidades, a través del control posterior.

Como técnica de control no existen serias diferencias en cuanto a que si se efectúan en el sector privado o en el sector público.

El término auditoría deriva del verbo latino "audire" que significa "oír", definiéndose al auditor como "al que oye". Ahora bien la auditoría es una especie del género control, siendo que el control es el proceso de ejercitar una influencia tendiente a lograr los objetivos buscados, evitando desvíos, podemos definir a la auditoría como "la evaluación independiente y objetiva de imparcialidad de las declaraciones de la dirección sobre los resultados o la evaluación de los sistemas y prácticas de gestión con relación a ciertos criterios (Canadian Comprehensive Auditing Foundation, 1994).

Antes de analizar el régimen actual de control, resulta necesario señalar la existencia de dos sistemas principales aplicados por los distintos países y también proporcionar un breve panorama sobre los distintos puntos de vista desde los que puede ser enfocado o clasificado el control presupuestario.

En cuanto al primer punto, podemos mencionar el sistema legislativo o de tipo inglés, en el cual el control es realizado directamente por el Parlamento, al menos en principio, ya que la complejidad de la tarea ha obligado en la práctica a confiar en otros organismos y el control parlamentario propiamente dicho se hace por medio de comisiones especiales. El control jurisdiccional o de tipo francés está estructurado sobre la base de una Corte de Cuentas, tribunal independiente y de gran prestigio con funciones de carácter jurisdiccional; esto además se combina con un control interno por parte de órganos administrativos y un control final realizado por el Parlamento.

En cuanto a los diversos enfoques, se puede hacer la siguiente clasificación:

- 1 –Por su objeto: control financiero, control patrimonial, control de costo.
- 2 –Por su alcance: control de legalidad, control de mérito, y de gestión.
- 3 –Por el órgano: que lo lleva a cabo: control administrativo, control legislativo y control jurisdiccional.

4-Por la ubicación: de los diferentes órganos: control interno o externo.

5-Por el momento: en que se lleva a cabo: control preventivo, control simultáneo y control posterior.

1- El control financiero comprende, además del control propiamente de la ejecución del presupuesto, el control del movimiento de fondos de la Tesorería (ingresos y egresos) y también la rendición de cuentas. El control patrimonial se refiere al aumento o disminución del activo y pasivo del Estado, comenzando por el inventario de bienes y su evaluación. El control de costo, en las concepciones modernas en materia de presupuesto tiende a establecer concretamente el costo de los servicios que el Estado presta, al cuantificar los programas por cumplirse durante el ejercicio.

2- El control de la legalidad consiste en vigilar que un determinado acto se ajuste a las disposiciones legales. Este puede ser entendido en sentido amplio o en sentido restringido: en el primer caso, se circunscribiría al cumplimiento de la Ley de Presupuesto, es decir, a la autorización acordada para que se lleven a cabo con la debida imputación los diferentes gastos; en el segundo caso, se extendería a apreciar si los diferentes actos que se controlan, han cumplido todos los trámites regulares previstos desde el punto de vista financiero-patrimonial para su validez, lo que ya sería un examen de fondo.

Los autores no están de acuerdo en cuanto a cuál de los criterios debe seguirse. No obstante ello, del análisis de la LAF surge que los controles tienen esa doble faz que se manifiesta en las funciones que pone a cargo de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, quienes deben vigilar el cumplimiento de las normas contables, abarcando aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, de gestión, evaluación de programas, proyectos y operaciones.

El control de mérito consiste en apreciar el valor y la conveniencia, del acto. Por último, modernamente también se cuenta con el control de gestión, es decir, no sólo de sujeción al programa que implica, sino también de las dificultades que plantea para su rectificación futura. Se trata de un control de metas y etapas, que sirve para ir corrigiendo las desviaciones y que se basa en la asignación de responsabilidades por el cumplimiento del plan o programa.

Se ha dicho que sin asignación de responsabilidades y sin control de gestión, el presupuesto por programas puede servir como elemento informativo, pero pierde su carácter de instrumento básico de ejecución de los planes y objetivos de gobierno. Esta forma de control requiere "informes de progreso" en la marcha de la gestión, a fin de obtener los resultados o tomar las medidas correctivas pertinentes.

3 - Según el carácter del órgano que lo lleva a cabo, se habla de control administrativo, cuando lo hace el propio Poder Ejecutivo, control parlamentario si lo lleva a cabo el Congreso y control jurisdiccional si se lo realiza mediante órganos no dependientes de la Administración Pública. Cabe aclarar que aquí el término "jurisdiccional" está utilizado en una forma impropia, pero a lo que se tiende con esta clasificación, es a incorporar a aquel control que se hace en forma independiente, o sea por un organismo ajeno a la gestión financiera, que en el caso de la LAF, se trata de la Auditoría General de la Nación, que será objeto de análisis oportunamente.

4 - Se habla de control interno o externo en un doble sentido: el primero es teniendo en cuenta la ubicación del órgano controlante, si ese control lo hace la propia Administración se habla de control interno y si lo lleva a cabo un órgano exterior a la Administración, se trata de un control externo. El segundo sentido es atendiendo al organismo que se está controlando: es control interno si el organismo depende de la Administración central y es externo si se trata de una repartición descentralizada.

5 - En lo que hace al momento en que se practica el control, se sostiene que hay una etapa preliminar en la oportunidad de la autorización y análisis por el Congreso, pero en rigor, aquí se está hablando de control de la ejecución del presupuesto, o sea que cuando se hace referencia a control preventivo, se quiere decir que se trata de un control para, encauzar la realización de un acto o para evitar que se materialice determinado hecho. El control simultáneo es el que se realiza al mismo tiempo y en cada uno de los diferentes trámites, y el control posterior tiene por objeto juzgar si los actos se han verificado conforme a las disposiciones que los rigen.

En la práctica se combinan todos los controles mencionados, por cuanto ya puede advertirse con la enunciación, se trata muchas veces de diversos enfoques sobre el mismo tema, es decir la combinación de modalidades y organismos que llevan a cabo el control.

La fiscalización superior a cargo de organismos independientes respecto a la administración de los recursos y operaciones verificadas ha experimentado una sensible evolución a través del tiempo, con una progresiva tecnificación que acompaña los nuevos diseños normativos que aparecen como consecuencia del cambio de rumbo de las actividades del Estado, todo ello sin perjuicio de que la Administración Pública Nacional siempre manifiesta su cometido a través del dictado de actos administrativos, sean decretos, resoluciones, disposiciones, etc.

Anteriormente, la ley de Contabilidad -como se mencionó en párrafos precedentes- disponía como control interno de la hacienda pública a la Contaduría General de la Nación (art. 73, inc. b) que dependía de la Secretaría de Hacienda -Ministerio de Economía- y tenía por misión fundamental el registro sintético de las operaciones económico-financieras de toda la Administración, registraba el movimiento de fondos y valores, la contabilidad de la ejecución del presupuesto y la gestión del patrimonio. Ese registro sintético tenía vinculación estrecha con la tarea que hacían los servicios administrativos-contables de cada jurisdicción; al registrar la obtención y aplicación de los medios financieros, fiscalizaban desde el punto de vista legal y contable. Si la Contaduría intervenía en actos administrativos presuntamente violatorios de disposiciones legales o reglamentarias, debía comunicarlo al Tribunal de Cuentas, suspendiendo su trámite y ejecución hasta que éste se pronunciara.

También integraba el control interno la Tesorería General de la Nación, organismo que dependía igualmente de la Secretaría de Hacienda, y cuya misión era centralizar la recaudación de los recursos y cumplir con los pagos que le eran ordenados, también tenía a su cargo un control de legalidad, por cuanto debía cuidar que las entradas de fondos hayan sido previamente intervenidas por la Contaduría y que los libramientos cubrieran los requisitos formales para poder materializar los pagos.

El control externo de la marcha de la administración nacional estaba a cargo del Tribunal de Cuentas de la Nación (art. 84, inc. a) de la Ley de Contabilidad), sus miembros eran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado y su remoción se hacía por el procedimiento establecido para los magistrados del Poder Judicial.

No obstante ello, la dependencia del Tribunal de Cuentas respecto del PEN era muy fuerte, todos sabemos que los últimos vocales del Tribunal fueron removidos por un decreto del PEN. Por otra parte, y con base en el

preconcepto de que el control externo posterior sólo serviría para comprobar que se transgredió la ley y no para impedirlo, se implantó la intervención previa ejercida por el Tribunal de Cuentas, con la idea de impedir la violación de la ley antes de concretarse el proceso del gasto.

Pero como este examen era exclusivamente de legalidad, se le restaba importancia a la medición del grado de logros de objetivos y eficiencia de la gestión, de cuya evaluación surgen también con claridad los manejos incorrectos derivados de formas más sofisticadas y más graves de corrupción. Esto lleva a la conclusión de que la técnica no era adecuada, por cuanto la legalidad debe exigirse como condición necesaria pero de manera alguna es suficiente para el control de las acciones de los funcionarios.

Así en la práctica el Tribunal de Cuentas adoleció de incapacidad operativa para ejercer la amplitud de funciones que le eran asignadas, por lo cual la burocratización del organismo provocaba que los expedientes tuvieran demasiado tiempo de tramitación, ello sumado al hecho que la facultad de observación resultaba "molesta" para los gobernantes y administradores de turno, provocó su desarticulación y posterior desaparición.

También debemos mencionar el control estatal que estaba prescrito para las empresas del Estado, que era realizado por la SIGEP, órgano que también dependía del PEN, tenía a su cargo el control de auditoría y de gestión de las empresas del Estado. Estos organismos -SIGEP y Tribunal de Cuentas- dejaron de funcionar de acuerdo a la derogación expresa prevista por el art. 137 de la LAF y, por su parte, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación siguen funcionando pero según el nuevo régimen poseen atribuciones diferentes a las antes mencionadas.

El sistema de control instaurado por la ley 24.156 implica un cambio de 180 grados con relación a la anterior Ley de Contabilidad, ya que el control de los actos administrativos tiene un tratamiento crucialmente diferente en ambos ordenamientos. Esta reforma implica el alineamiento de nuestro país en el más avanzado rango institucional en la materia. Se busca alcanzar una fiscalización superior como técnica profesional, moderna, eficiente y eficaz que cumpla uno de los presupuestos básicos del régimen democrático: la transparencia en el manejo de las operaciones y la demostración de que las funciones del

gobierno se efectúan en forma correcta, usando los recursos adecuados y logrando los resultados que se esperaban.

La LAF hace especial referencia al control interno y externo, clasificación que conviene seguir, confrontando a su vez con las demás especies expuestas.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La estructura de control interno está compuesta por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), creada por el art. 96 de la LAF, que depende directamente del PEN, tiene personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, y también por las unidades de auditoría interna (UAI) que deben instalarse en cada jurisdicción y entidad.

La SIGEN es el órgano rector del sistema de control interno, y posee potestades normativas, coordinadoras y de supervisión. Está a cargo de un funcionario denominado Síndico General de la Nación, designado por el PEN y es asistido por tres Síndicos Generales Adjuntos, quienes también son nombrados por el PEN a propuesta del Síndico General y lo sustituyen en caso de licencia o impedimento.

La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades.

La SIGEN también hace auditorías y evaluaciones directas sobre los organismos y genera informes y recomendaciones, establece los estándares de referencia de cómo tiene que estar diseñado el sistema de control interno y cómo tiene que operar cada UAI. También cuenta con la facultad de pedir informes a los organismos, informar al PEN sobre la gestión financiera y operativa de los organismos, informar a la AGN en caso de tomar conocimiento de actos irregulares en el ejercicio de sus funciones y a la opinión pública en forma periódica.

La autoridad superior de cada jurisdicción y entidad es la responsable del mantenimiento de un adecuado sistema de control interno que debe comprender los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna.

Este sistema cuenta con varios aspectos claves:

1- El sistema de administración financiera se encuentra integrado al sistema de control; esto asegura la calidad del sistema de información, punto importante ya que está en relación directa con la calidad en el control. Todas las partes están interactuando en un único macro sistema con clara definición de roles y modo de relación.

2 - Se incorporan los conceptos ya explicados de centralización normativa y descentralización operativa. Llevados al plano del sistema de control interno, esto significa que la SIGEN es el órgano rector y las Unidades de Auditoría Interna (UAI) que se tienen que crear en cada ministerio, organismo descentralizado o empresa, constituye una red que es coordinada, normada y supervisada por aquel.

3 – Responsabilidad del operador: el operador es la autoridad superior (ministro, presidente del organismo descentralizado o el presidente de la empresa pública). La responsabilidad básica que tiene es la administración financiera y operacional, sumada al diseño y mantenimiento del control interno del organismo que es de su incumbencia. También es responsable de la creación de la UAI, apareciendo así una nueva actividad (control) con un nivel de especialización y un espacio propio a partir del cual se la ejerce. La UAI depende jerárquicamente de la autoridad superior y es un servicio de la organización (ministerio, empresa u organismo descentralizado). A su vez, la relación de la SIGEN con la UAI no es jerárquica sino que es de tipo funcional y se encuadra en el rol de la primera como órgano normativo, de coordinación y supervisión, pero la relación directa y diaria es con la autoridad superior.

Aquí cabe hacer una observación: el art. 102 de la LAF dice que la auditoría interna es un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades realizada por los auditores que integran la UAI, quienes deben mantenerse desligados de las operaciones sujetas a su examen. Se advierte entonces que el nuevo sistema opta por un criterio de no a la “observación previa que paraliza el acto”, a diferencia de la facultad que tenía el Tribunal de Cuentas por el art. 87 de la Ley de Contabilidad, quien con una observación suspendía el cumplimiento del acto. También se advierte la intención respecto del cometido de los integrantes de las UAI el que debería ser desempeñado en independencia de criterio. No obstante ello, algunos autores sostienen que no cabe esperar

que se produzcan grandes resultados si tenemos en cuenta la dependencia jerárquica de estos funcionarios respecto de las autoridades de cada Departamento de Estado. Es decir, no puede haber un control efectivo mientras el órgano de control dependa del controlado.

4- Funciones de la UAI:

- Elaborar el plan anual de auditoría, estableciendo el alcance de las actividades, el universo a abarcar, la asignación de personal, informes que prevé se van a elaborar.
- Realiza un control a posteriori sobre las acciones de la organización.
- En base a ese control elabora los informes y recomendaciones.

5 - El control debe ser integral e integrado: en general, siempre existió un enfrentamiento entre quien gestionaba y quien controlaba, sin tener en cuenta que un proceso de gestión termina en una cadena de decisiones que tiene sentido en función de cuan bien o mal se logran los objetivos institucionales y que controlar es emitir un juicio de valor sobre esa cadena de decisiones y ponderar si la misma satisface o no los objetivos institucionales. Un sistema de control integrado parte de la base de que la gestión y el control forman parte de un mismo sistema y tiene sentido en la medida en que ambos, desde sus puntos de acción, aseguren a través de la gestión y el control que la cadena de decisión esté en línea con los objetivos institucionales.

El enfoque de control integral lo que busca es que quien realiza la tarea de control lo haga abarcativamente, o sea que reconstruya a través de auditorías financieras, operacionales, legales, de eficiencia o de evaluación, el problema y el nivel de complejidad que tuvo que tener en cuenta quien decidió, cuando tuvo que manejar estas variables.

En lo referente al modelo de control, o sea al método de auditoría que se utiliza, esta debe ser integral e integrada, abarcando los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos o de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones. Todo ello debe tener en miras el aumentar la economía, eficacia y eficiencia en la organización (art. 13 LAF). En síntesis se intenta trasladar técnicas de auditoría desarrolladas en el sector privado al sector público, sin olvidar las sensibles diferencias del caso (bien público vs. rentabilidad).

6 - El control es un medio para posibilitar que las tres "E" (economía, eficiencia y eficacia) formen parte en forma cotidiana del sistema

de decisión y acción en el sector público. Para entender estos conceptos se concibe a un organismo como un sistema que combina recursos, toma recursos del medio ambiente externo y genera la salida de bienes o servicios, tiene también un sistema de información que lo retroalimenta midiendo las salidas con sus metas (en el sector público es el sistema presupuestario).

La eficacia mide el grado de acercamiento entre las salidas reales de un sistema respecto de una meta o programa previo.

La eficiencia mide la relación insumo-producto resultante de la combinación de recursos que se hace dentro de la organización (introduce la noción de costos). La idea es obtener mayor cantidad de productos con el mismo uso de recursos, o para la misma cantidad de productos usar la menor cantidad posible de recursos.

La economía mide la calidad del proceso de obtención de recursos en el medio externo (el costo al que se consiguen los recursos en comparación con la calidad y cantidad provista por el mercado).

Además de estas innovaciones, la LAF reorganiza las funciones de la Contaduría General de la Nación y de la Tesorería General de la Nación, los que pasan a ser los órganos rectores de sus respectivos sistemas -el de contabilidad y el tesorería, respectivamente- con atribuciones y deberes diferentes a las de control que poseían anteriormente.

En lo que respecta a la Contaduría General, la Ley -tal como se explicó- le da especial importancia a la registración sistemática de las transacciones que se produzcan en las entidades y jurisdicciones y al procesamiento de la información contable que debe presentar, de tal forma que facilite las tareas de control y auditoría, tanto interno como externo, acompañando la documentación sobre la que se apoya dicha información (art. 86 de la LAF).

Asimismo, debe preparar anualmente la cuenta de inversión y presentarla ante el Congreso antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda, a los efectos de que sea aprobada o rechazada, de acuerdo al mandato constitucional del art. 75, inc. 8 de la C.N. En decir que en la nueva estructura organizada por la LAF, la Contaduría aporta información sistémica, confiable y oportuna a los órganos específicos de control, siguiendo en forma coherente la teoría de los sistemas e interrelacionando las funciones a cargo de cada uno de ellos.

Según un informe publicado por la SIGEN donde se detallan los logros obtenidos hasta ese momento en la materia que nos ocupa, serían tres los puntos principales a los que se abocaron obteniendo resultados positivos:

1.- Se siguió un procedimiento especial para lograr la aplicación de las tres "E" en las contrataciones y evitar los sobrepuestos generalizados: uso de Precio Testigo (indica el precio de referencia en el mercado a través de consultores).

2.- Disminución de juicios contra el Estado y las empresas públicas por distintas metodologías.

3.- En el proceso de privatizaciones se hizo un seguimiento de las distintas etapas con sugerencias y recomendaciones.

SISTEMA DE CONTROL EXTERNO

Las clasificaciones que se han efectuado de control implican diferentes enfoques para analizar la naturaleza y los órganos que realizan tal actividad en la administración financiera. En la práctica, estas clasificaciones se superponen porque los diferentes tipos no son excluyentes ni incompatibles. Así se ha explicado que según el órgano que lleva a cabo el control, este puede ser:

- Jurisdiccional (por organismos no dependientes de la Administración Pública).

- Parlamentario (cuando lo lleva a cabo el Congreso).

- Administrativo (lo hace el propio Poder Ejecutivo).

Esta clasificación coincide con la que toma como criterio la ubicación del órgano que realiza el control y lo divide en interno o externo.

El control externo se ejerce a través del Congreso y/o a través de un órgano independiente de modo más o menos absoluto, según la legislación.

Siguiendo este orden de ideas, se observa que, de acuerdo al sistema previsto en la Ley de Contabilidad, el control externo de la marcha general de la administración estaba a cargo del Tribunal de Cuentas, órgano colegiado cuyas funciones se establecían en los arts. 84 y 85 de la misma Ley. En algunas ocasiones, se ha dicho que esta actividad consti-

tuía un control parlamentario delegado porque, por un lado, la independencia del Tribunal respecto del PEN surgía implícitamente del art. 150, en el que se disponía que las relaciones con el PEN debían ser mantenidas a través del Ministerio de Hacienda, y por otro lado, el Tribunal informaba directamente al Congreso, estando previsto su propio control en cuanto a la gestión administrativa.

No obstante, otros autores sostienen que en realidad no existe tal delegación del control parlamentario, porque esta función de control por parte del Congreso comprende otras actividades, mientras que las que realizaba el Tribunal de Cuentas siempre eran actividades referentes al control administrativo y que el carácter de externo estaba dado por ser un órgano con cierta independencia funcional para garantizar su imparcialidad.

De acuerdo al ordenamiento positivo de nuestro país, el control externo se lleva a cabo a través de la Auditoría General de la Nación (AGN) -creada por la LAF- y a través del Congreso -Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas- el que cuenta con atribuciones específicas en materia de control que no han sido delegadas a la AGN.

La atribución que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto, debe llevar implícita la facultad de controlar que la gestión del poder administrador se ajuste a lo autorizado por el órgano con máximo poder, de acuerdo a la organización política de nuestro país.

El control parlamentario se lleva a cabo a través, de diferentes actividades que realiza el Congreso como tal, entre las que podemos enunciar:

- La consideración del mensaje anual de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, en el cual el Presidente de la Nación da cuenta del estado de la Nación (art. 99, inc. 8 de la C.N.).

- La consideración de la memoria que los ministros del Poder Ejecutivo deben presentar al Congreso en relación a los negocios de los diferentes departamentos de Estado, luego de abiertas las sesiones anuales (art. 104 de la C.N.).

- Efectuar interpelaciones a los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes (art. 71 de la C.N.).

- Aprobar o desechar la cuenta de inversión (art. 75, inc. 8 de la C.N.).

La última de las actividades enunciadas es tal vez la más importante en cuanto al control que ejerce el Congreso en relación a la gestión administrativa presupuestada y ejecutada. El examen de la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión se lleva a cabo por una comisión bicameral creada por ley 14.179, que se denomina Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El art. 128 de la LAF dispone que está compuesta por seis diputados y seis senadores y en el art. 129 se le asignan diferentes funciones relacionadas con la actuación de la AGN.

En lo que hace específicamente a este organismo que se denomina Auditoría General de la Nación y que fue creado por el art. 116 de la LAF, constituye la otra estructura integrada al sistema de control externo (es externo porque tiene asiento parlamentario y se encuentra fuera de la administración controlada). En este sentido, la LAF recoge la doctrina de que el controlador no debe depender del controlado y la única excepción a ese principio es la circunstancia de que la AGN depende del Congreso Nacional, al que también debe controlar.

A pesar de esto, la estabilidad que les da a los auditores generales lo establecido por los arts. 121 y 124 LAF sobre la forma de remoción aseguraría la independencia de criterio del controlador. Si bien el art. 116 de la LAF le otorga personería jurídica propia e independencia funcional y financiera, el art. 85 de la Carta Magna le otorgó rango constitucional utilizando el vocablo "organismo", lo que lleva a algunos autores a conceptuarlo como un "órgano burocrático del Congreso encargado del control externo del sector público nacional... desconcentrado, sin personalidad jurídica, pero con competencias atribuidas y radicadas establemente en su ámbito de exclusividad".

También la reforma constitucional de 1994 tuvo incidencia en su forma de integración. En efecto, los arts. 121, 122 y 123 de la LAF dispone que la dirección superior está a cargo de un cuerpo colegiado, integrado por siete auditores generales, seis de ellos son designados por resolución de las Cámaras del Congreso (3 por diputados y 3 por senadores) y el séptimo auditor es designado por Resolución de los presidentes de ambas Cámaras por 8 años y desempeña la presidencia del organismo, lo representa y ejecuta las decisiones de los auditores.

Por su parte, la Constitución Nacional prevé que la Auditoría esté integrada del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y

funcionamiento, la que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara y que el presidente del organismo sea designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Del análisis de la normativa que comentamos, se desprende en primer lugar que la Ley 24.156 es la ley de su creación y funcionamiento, la que debe adecuarse a las nuevas directivas constitucionales y, por otro lado, surgen una serie de interrogantes en cuanto a cómo deben resolverse algunas situaciones que se podrían presentar, por ejemplo, si los presidentes de ambas Cámaras pueden impugnar la propuesta efectuada por la oposición o si están obligados a aceptar el candidato propuesto. Estas situaciones, obviamente, darán lugar a diversas interpretaciones.

La estructura orgánica, normas básicas internas de funcionamiento, la distribución de funciones, etc. Se establecen por resoluciones conjuntas de las comisiones parlamentarias Mixtas, Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso. Estas comisiones también deben aprobar el programa de acción anual de control externo y el presupuesto, encomendar la realización de estudios, investigaciones y dictámenes en plazos establecidos, requerir la información que estime oportuno, analizar los informes periódicos y la memoria anual. La asignación de estas facultades a las Comisiones Parlamentarias mencionadas, llevó a decir a algunos autores que, si bien se otorgó independencia a la AGN, a continuación la misma LAF restringe ese marco, disponiendo además que las modificaciones son viables pero sólo con aprobación de las Comisiones.

Su ámbito de actuación abarca todo lo que se conoce como Sector Público Nacional: la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de los servicios públicos, GCBA, y entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones asignadas por los contratos respectivos. Esta competencia puede ser extendida a las entidades públicas no estatales o a las de derecho privado cuya dirección o administración esté a cargo del Estado y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública, aunque para estos supuestos se precisa un acto legislativo que lo contemple.

En lo que atañe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la LAF le confiere la facultad de disponer sobre la modalidad y alcance de la puesta en práctica del sistema instituido con relación al Poder Judicial, acordando la intervención de la AGN para que colabore a los efectos del ejercicio del control externo posterior (art. 117 in fine).

La AGN es el órgano rector competente, responsable del diseño, la divulgación e implantación del sistema mediante la auditoría gubernamental externa que controla posteriormente la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal. La auditoría gubernamental consiste en un examen planificado de operaciones, actos, testimonios y documentos producidos por funcionarios u organismos de gobierno, cuyos resultados son presentados ordenadamente en un informe. Estos resultados se componen de comentarios, conclusiones, y recomendaciones más el correspondiente dictamen profesional sobre los estados contables.

Realiza los siguientes controles:

1.- Legal: Debe determinar en que medida las jurisdicciones y entidades del sector público cumplen las leyes y reglamentos.

2.- Financiero: Se examina la información financiera para determinar si exponen sus cuentas en forma completa, clara y veraz.

3.- Gestión: Se examinan los planes, programas, proyectos, y operaciones, a fin de medir e informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma económica y eficiente.

Además de estos controles específicos, la AGN cuenta con otras funciones:

Auditar las unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por organismos internacionales de crédito, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría.

Dictaminar sobre los estados contables financieros de los organismos de la Administración Pública Nacional al cierre del ejercicio.

Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público.

Dictaminar sobre los estados contables financieros del Banco Central de la República Argentina.

Realizar exámenes especiales de actos o contratos de significación económica, por sí o por pedido del Congreso o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Opinar sobre la memoria y los estados contables financieros, así como el grado de cumplimiento de los planes de acción de las empresas y sociedades del Estado.

Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de auditoría.

Algunos autores consideran que se trata de un control de tipo "light" y critican la falta de reivindicación de las funciones jurisdiccionales que tenía anteriormente el Tribunal de Cuentas a través de los juicios de cuentas y de responsabilidad, porque además la eliminación de estos mecanismos no se compadece con el criterio que sentó la Corte a partir del conocido caso "Fernández Arias c/Poggio", donde sostuvo que es compatible con la C.N. la creación de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales de carácter administrativo que tiendan a hacer más efectiva la tutela de los intereses públicos con la salvedad de que debe garantizarse un control judicial suficiente posterior.

También se critica que la LAF margina del control financiero-patrimonial y de la obligación de rendir cuentas a los funcionarios del art. 53 de la C.N., Hecho que no tiene antecedentes en la historia institucional de nuestro país. El art. 117 de la LAF establece que el control de gestión de estos funcionarios será global y ejercida exclusivamente por el Congreso de la Nación de donde surge que los principales movimientos financiero-patrimoniales sólo pueden ser fiscalizados a través del juicio político -instituto que funciona escasamente en nuestro país-, pedidos de informes e interpelaciones ministeriales.

En el derecho comparado se encuentran varios ejemplos de constituciones que han incorporado a los organismos de control, asignándoles un status jurídico adecuado a las altas funciones que desempeñan. Así, el art. 32 numeral 11 de la Constitución de Chile, que atribuye al Presidente de la República, con acuerdo del Senado para designar al Contralor General de la República, titular de un organismo autónomo encargado del control de legalidad de los actos de la Administración. El art. 234 de la Constitución de Venezuela instituye la Contraloría General de la República con funciones determinadas por la ley orgánica respectiva y autonomía funcional, siendo órgano auxiliar del Congreso.

Este desarrollo normativo, sumado a los avances producidos en el constitucionalismo provincial, abrió paso a una interesante polémica

sobre el carácter constitucional de los órganos de control, y las opiniones van desde considerarlos un Cuarto Poder, llamado Poder de Control, hasta descartar que sean órganos de carácter constitucional, aunque estén ubicados en las Constituciones, existiendo también posturas intermedias.